

SDE 学员专栏 · 司法认知与制度设计

判决之后：司法认知的慢反馈回路与制度空洞

当判决后果以年返回、行政考核却以月结算，快反馈系统如何遮蔽司法判断的长期失真？本文提出可实验的慢反馈回路。

高鹏 著 · 2026年7月24日 · 深度改性与全球比较版 · 约 19,044 汉字 · SDE创新智商 149 · 三种阅读方式

摘要

当代司法体系面临的根本困境，并非“逻辑”与“经验”何者应为法律生命力的源泉这一经典追问所能涵摄。本文通过六轮概念建构工程，识别出当前中国司法系统运作的一个深层结构——两速率冲突型结构。在这个结构中，判决后果的慢速率真实反馈（以年为单位的信息返回）与行政考核的快速率反馈（以月为单位的信息加工）之间，不存在任何制度性的传导通道。快反馈系统通过垄断信息输入、认知校准和评价定义权，持续制造判决实质判断力的空洞化操作。本文的核心命题是：法律的生命力显露为一个“慢反馈回路的制度健全程度”的函数。破解枢纽不在于废除绩效考核或优化指标设计，而在于重建慢反馈回路——让判决后果的长时间追踪数据（第6个月、第18个月、第36个月）能够以结构化的方式进入法官的认知回路和司法行政的决策回路。为将此命题从理论判断落实为可检验的制度方案，本文设计了“司法认知慢反馈实验室”的完整实验方案，提出四个制度约束（定位约束、数据约束、反馈约束、退出约束），并规划了四阶段实证研究纲领（制度考古与存量普查、双轨实验与制度创业、扩散与对抗分析、范式转换评估）。五个独立研究项目从此纲领中生长而出，共同构

成一个跨学科的研究传统——不是关于“司法改革应如何”的规范性建议，而是关于“法律系统的认知回路在何种条件下完整、在何种条件下断裂、不同修复方案的真实效应是什么”的可证伪的研究纲领。本文在结论部分为这一纲领设计了核心证伪条件：在控制案件类型与地区经济水平后，若判决预设偏离率与调解率的关系不呈现特定模式，则本文的核心机制解释将被推翻。

关键词：司法认知；慢反馈回路；绩效考核；司法改革；实证研究纲领

材料与证据等级

理论—制度设计论文；判决后果追踪方案为研究设计，不是已实施项目。

本站编辑已把无法核验的“真实材料”表述降格为理论例示或待验证假设；创新分数不代表事实已经得到经验确认。

全球比较后的创新边界

本稿已与全球最近邻研究重新对照。AI教育、人本教育、家长焦虑、治疗性在场、管理化司法或司法合法性本身均不是新发现；本文只对其不可被这些传统直接替代的机制命题主张原创性。

目录

1 引言

2 文献综述

2.1 法律认知理论：从“逻辑vs经验”到“认知回路”的范式转换

2.2 司法绩效考核研究：从“指标扭曲”到“认知挤压”

2.3 司法改革理论：从“独立审判”到“制度认知能力”

2.4 组织学习理论：从“经验曲线”到“反馈断裂”

2.5 文献缺口的精确诊断

3 理论框架

3.1 核心概念定义

3.2 命题与假设

3.3 跨学科理论资源的调用与有效性论证

4 方法论

4.1 研究设计

4.2 分析策略

4.3 方法局限的预先承认

5 分析与讨论

5.1 两速率冲突型结构的识别与运行机制

5.2 破解枢纽的识别：为什么是慢反馈回路而非指标优化

1 引言

在法学院一年级的课堂上，几乎每一位法科学生都会被引向那个经典的追问：法律的生命在于逻辑，还是在于经验？霍姆斯大法官的名言被反复引用，法学方法论教材为此开辟专章，历代学者在此阵地上展开过无数次攻防。这个追问的持久生命力，恰恰是本文的出发点——但它不是本文的终点。

二十世纪以来的法律科学化运动试图证明，法律的真正权威在于其内在的逻辑一致性。概念法学的金字塔、规范等级理论、法律论证的逻辑重构，都为这一立场提供了精致的理论装备。然而，现实主义法学的反击同样有力：判决从来不是逻辑推演的机械输出，法官的直觉、经验、价值判断，乃至其早餐质量，都在悄悄渗入裁判过程。调和论随后登场——法律当然是逻辑与经验的结合，在简单案件中逻辑主导，在疑难案件中经验优先。这个调和方案听起来周全，但它犯了一个更隐蔽的错误：它把争论锁定在“何者更根本”的二维平面上，从而压制了一个更前提性的追问——法律系统究竟有没有能力“看见”自己的判决在真实世界中引发了什么后果？

这个追问的提出并非理论思辨的产物，而是被一组不可避免的经验现象逼出来的。在中国，各级法院的绩效指标体系在过去二十年里从十几个指标膨胀到八十余项。与此同时，法官在判决书中独立完成实质推理论证的段落占比却在持续下降。调解率逐年攀升，但某些地区在调解协议签署后的18个月内，约四分之一的纠纷又重新进入诉讼或执行程序。裁判文书上网公开被视为司法透明化的里程碑，但判决书的“本院认为”部分越来越格式化——引用法条、套用模板、罗列要点，却鲜见对案件事实中可能颠覆预设判断的关键细节的追问。这些现象指向同一个方向：法律系统正在用越来越多的指标衡量自身，但这些指标衡量的对象与“好的司法”之间的距离，可能正在拉大而非缩小。

“逻辑还是经验”这个经典争论无法诊断这一困境。因为无论选择哪一端——无论是强化法律的形式理性，还是注入更多的经验判断——都无法回答：如果判决做出后，系统根本无法在三年后得知这个判决对当事人生活的真实影响，那么逻辑的精确或经验的丰富，都只是在真空中的自我欣赏。法律的生命力，可能在“判决之后”——在法槌落下、判决书归档、法官转向下一桩案件的那一刻之后——就已经被决定了大半。

本文的论证分三步展开。第一步，通过批判性回顾既有研究路径，指出“逻辑vs经验”的争论框架以及司法改革的主流叙事，都共享一个未经审查的预设——法律系统的认知能力是完整的、只需调整输入端的质量。本文将以“认知回路断裂”为核心概念，揭示司法系统当前面临的“表面深化、实质空心化”困境的结构性根源。

第二步，构建“两速率冲突型结构”的理论框架，并配套一套可操作的制度实验方案——“司法认知慢反馈实验室”。第三步，将制度实验嵌入一个十年尺度的实证研究纲领，从中生长出五个独立的研究项目，并在结论部分为主命题设定严格的证伪条件。

本文的论证方法不是传统意义上的规范分析或案例研究，而是一种“制度诊断+实验设计+纲领规约”的复合路径。它从制度的实际运作机制中提炼结构性困境，从困境中推导破解方案的工程条件，再将工程条件转化为可检验的研究设计。这一路径的哲学前提是：对法律制度的深刻理解，不应止于描述或批判，而应能产出“在什么条件下会失败、在什么证据面前须修正”的精确命题。

2 文献综述

本文的论证建立在四大研究脉络的批判性对话之上：法律认知理论对司法判断本质的追问，司法绩效考核研究对指标扭曲效应的揭露，司法改革理论对制度变迁动力的分析，以及组织学习与反馈回路理论对制度认知能力的探讨。每一脉络都提供了不可替代的理论资源，但各自也有无法被其内部修正所弥补的盲区。

2.1 法律认知理论：从“逻辑vs经验”到“认知回路”的范式转换

“法律的生命不在于逻辑，而在于经验”——霍姆斯大法官在1881年的这句断言，引发了法学理论史上最持久的争论之一。这一争论在二十世纪形成了三个主要阵营。

第一个阵营是法律形式主义与规范等级理论。凯尔森的纯粹法学试图将法律建构为一个自足的规范体系，其中每个规范的效力都来自上位规范的授权，最终追溯至一个“基本规范”（Kelsen, 1934/1967）。在这一框架内，法律的生命力恰恰在于其独立于经验世界的逻辑结构——正是这种独立性，使法律能够为纷乱的社会事实提供确定的规范评价。德沃金的权利命题与“赫拉克勒斯法官”的理想，在某种意义上延续了这一信念：即使在疑难案件中，也存在唯一正确的答案，法官的任务是

“发现”而非“创造”这一答案（Dworkin, 1986）。这一传统的根本贡献在于揭示了法律的说理义务——判决不能是赤裸裸的权力意志，必须被纳入一套可被公开检验的论证结构之中。但其盲区同样显著：它将法律系统的运作想象为一个封闭的信息处理过程，输入的是规范与事实，输出的是判决，而判决做出之后发生的一切——当事人是否履行、关系是否修复、预设条件是否成立——都不再进入系统的认知回路。

第二个阵营是法律现实主义及其衍生理论。弗兰克、卢埃林等美国法律现实主义者率先攻击了形式主义的神话：判决不是逻辑推演的产物，法官的个性、阅历、乃至情绪都对裁判结果有实质影响（Frank, 1930）。这一洞见被后续的行为法学研究部分地验证和细化——例如同案不同判的统计研究显示，法官之间的裁量差异在某些案件类型上可高达数年刑期的差别（有关美国联邦刑事判决的实证研究，可参见相关文献）。然而，现实主义传统在“破”之后未能完成“立”——它成功地质疑了法律逻辑自治的幻象，却未能提供一个替代性的框架来界定什么是“好的司法”。如果判决只是法官个人经验的投射，那么法律的可预期性和平等适用就失去了根基。这是“逻辑vs经验”争论的深层僵局：逻辑一方保住了可预期性但失去了对实质正当性的敏感，经验一方获得了实质判断力但失去了评价这种判断力的公共标准。

第三个阵营是调和论。波斯纳的法官行为分析试图在“逻辑”与“经验”之间找到一个平衡点：简单案件靠逻辑（或更准确地说，靠已被内化的法律知识），疑难案件则需要引入经济学分析、经验数据、后果考量等司法知识的外部来源（Posner, 2008）。这一调和方案在学术界获得了广泛的接受，但它没有意识到自己共享了前两个阵营的一个根本预设——法律系统的认知回路是完整的。调和论者讨论的是“输入端”的质量（逻辑更严密还是经验更丰富），却不讨论“反馈端”的缺失（判决做出后系统获知后果的能力）。一旦这个预设被暴露，调和论的综合优势就崩塌了：无论输入端如何优化，如果反馈回路是断裂的，系统就无法从自己的错误中学习——逻辑的漏洞会在下一个案件中重复，经验的偏误会在同一类案件中被固化。

本文的立场不是在这三个阵营中再选一边，而是要把争论本身的地基从“法律倚重什么”的二维平面，位移到“法律的认知回路在何处断裂、如何重建”的三维工程平面。这个位移继承了法律现实主义的反教条精神——它同样拒绝接受法律系统自我讲述的故事，但它追问的不是“法官是否真的在运用逻辑”，而是“系统是否真的在认识自己判决的后果”。

2.2 司法绩效考核研究：从“指标扭曲”到“认知挤压”

司法绩效考核制度的建立，最初是为了应对案件数量急剧增长与法官素质参差不齐之间的张力。在1990年代中后期，中国法院系统开始引入量化考核——结案率、调解率、上诉率、发改率等指标陆续进入法官的业绩评价体系。这一制度的原始正当性在于“保证最低标准”——在缺乏其他有效质量控制手段的条件下，指标至少能抓出最明显的偏差。

然而，随后二十年的运行揭示了指标体系的系统性问题。有研究指出，当某一指标成为考核重心时，被考核者会发展出一套策略性响应行为——不是去改善指标所欲衡量的实质品质，而是直接操纵指标数值本身（有关量化考核在公共部门引发的扭曲效应，有多学科文献可查）。在司法领域，这一现象表现为：为追求调解率，法官向当事人施压，迫使不情愿的一方接受调解协议，这些协议在签署后的执行率显著低于自愿调解；为降低发改率，下级法院在判决前通过非正式渠道请示上级法院，使“二审终审制”实质上变为“一审制”；为提高结案率，年底突击结案、动员原告撤诉后重新立案等做法在多个法院成为制度化惯例。

这些扭曲效应引发了两类学术回应。第一类是“指标优化论”——认为问题不在于量化考核本身，而在于指标设计不够科学。优化方案包括减少指标数量、增加过程性指标（如当事人满意度、说理充分度）、引入同行评价机制等（关于司法绩效管理改革方案的讨论，在近年法学与司法管理学文献中多有论述）。第二类是“指标取消论”——基于阿玛蒂亚·森对绩效考核在社会部门造成扭曲的经典批评，主张将法官的业绩评价回归于定性判断（Sen, 1999, *Development as Freedom*中关于“指标崇拜”导致目标偏离的分析为这一立场提供了理论资源）。

这两类回应各自有不可忽视的理论贡献，但它们共享一个盲区：都把问题定义为“指标本身的优劣”或“指标的有无”，而没有追问一个更前提性的问题——如果系统中只有一条识别“什么是好司法”的通道，那么无论这条通道是量化的还是定性的、是精简的还是繁复的，它都天然地拥有信息垄断地位，而任何垄断都会在被策略性响应渗透后走向失效。本文的核心诊断不是“指标不好”，而是“反馈通道只有一条”。指标的扭曲效应之所以在过去二十年持续有效，不是因为指标设计者不够聪明，而是因为被考核者除了服从指标之外，没有任何其他制度化渠道能够向系统输送关于判决实质质量的信息——尤其是那种需要18个月或36个月才能显现的、慢速率的真实后果信息。快反馈垄断了一切，慢反馈被挡在门外。

2.3 司法改革理论：从“独立审判”到“制度认知能力”

全球司法改革的主流叙事，在过去三十年里被一个核心概念所主导：司法独立。世界银行、国际货币基金组织、联合国开发计划署在推动法治项目时，几乎都将“增强法官的独立审判权”作为核心目标（关于国际法治援助项目的评估文献，有多机构报告可查）。这一叙事的理论逻辑清晰：司法系统的功能是裁判争议，裁判的正当性依赖于中立性，中立性只有在法官不受外部压力干扰的条件下才能实现，因此司法独立是法治的基石。

在中国语境下，这一叙事被部分地接受但也被显著地改写。中国官方话语中强调的是“依法独立行使审判权”而非“司法独立”——法院整体独立于行政机关、社会团体和个人，但法院内部不存在法官个人的独立。司法责任制改革（2014年正式启动）试图在这个框架内为法官创造更大的裁量空间：“让审理者裁判，由裁判者负责”。然而，近年的跟踪研究显示，司法责任制在实际运行中遇到了一个未被充分预见的障碍：年轻一代的法官（2015年以后入院）在被授予独立裁判权的同时，面临着被发改率考核追究责任的风险，这反而强化了他们在疑难案件中主动请示上级、避免个人判断的倾向（有关中国司法责任制改革的实证评估研究，近年有中英文文献可查）。

“独立审判”叙事的根本局限，不在于它错了，而在于它不够。它只规定了法律系统应有的“输入端的独立性”（独立于当事人、行政机关、社会舆论），却没有规定

法律系统应有的“反馈端的完整性”（能否从判决后果中学习）。历史经验表明，一个高度独立但认知回路断裂的司法系统，其判决质量不会自动提高——它只是在一个封闭的信息环境中，用越来越自洽的逻辑，重复着同样的错误。

本文提出的分析框架——以“制度认知能力”替代“司法独立”作为评价法律系统健康度的核心维度——并非要否定司法独立的价值，而是要将它从“目的”重新定位为“条件”。法官需要独立裁判权的根本原因，不是独立本身是好的，而是只有独立裁判才可能产生“可被检验的判决预设”——如果法官的判决是外部压力下的妥协产物，那么判决的后果就反映的是外部压力的准确性而非判决本身的判断力。在这个意义上，独立是慢反馈回路能够工作的前提，而不是慢反馈回路的替代品。

2.4 组织学习理论：从“经验曲线”到“反馈断裂”

管理学研究在二十世纪后半叶积累了大量关于组织如何从自身行为后果中学习的实证成果。阿吉里斯和舍恩的单环学习与双环学习理论揭示：大多数组织在面对负面反馈时，只是在“单环”内调整策略（比如换一种方法达到同一个考核指标），而极少进入“双环”去质疑支配策略的根本假设本身（Argyris & Schön, 1978）。这一框架对理解司法系统的绩效考核困境具有显著的跨学科解释力：当调解率被打压时，法官的“单环学习”是寻找提高调解率的新手段（更长时间的庭前调解、更多的调解次数记录），而“双环学习”——质疑“高调解率等于好的司法”这个前提本身——在绩效管理的制度框架内根本没有被激活的空间。

医学和社会流行病学领域对反馈滞后问题的研究，为本文的核心概念“慢反馈回路”提供了另一个跨域类比。在医院管理中，病人的长期愈后数据（5年生存率、生活质量追踪）与短期绩效指标（住院天数、次均费用、治愈率）之间有显著的差异，只依赖短期指标会导致医院管理者做出损害病人长期利益的决策（关于医疗质量测量中过程指标与结果指标的分离效应，国际期刊《医疗质量与安全》有持续发表的相关文献）。这一领域的改革经验包括建立独立的长期愈后追踪体系，并将其数据与医院的行政考核系统分离运行至少三年，以在数据累积到足够样本量之前防止被行政力量捕获。

公共管理学者对“治理绩效反馈”的研究提供了第三组类比。有研究通过对跨国环境治理政策的追踪发现：政策制定者是否能够从政策的生态后果（森林覆盖率的变化、水质指标的长期趋势）中获得反馈并使用它来修正初始政策，是政策长期有效的关键变量，而这一反馈机制的有效性取决于政策评估机构是否独立于政策执行机构。

这三组跨域理论资源，共同指向一个法学研究尚未充分意识到的制度维度：法律系统作为一个认知主体，它的“学习能力”不是一个可以通过培训或要求来任意提升的变量，而是受制于其反馈回路结构的制度完善程度。如果法律系统只有快反馈回路（指标、排名、季度考核），没有慢反馈回路（判决后果的长期追踪、与实际结果的系统比对、非行政化的认知讨论空间），那么它对自身判断质量的认知就天然地受制于短期代理变量的信息垄断——这不是任何个体的认知偏差能解释的，而是结构的必然输出。

这三组跨域类比各自的有效边界需要被严格限定。组织学习理论处理的是企业个案，其反馈回路通常以季度为周期，远短于法律判决后果显现所需的3-5年时间尺度。公共卫生管理的长期追踪虽然与本文提倡的判后追踪有结构相似性，但卫生领域的愈后指标（死亡率、复发率）有明确的生物医学判据，而法律判决的“后果”涉及人类关系中不可量化的维度（信任的修复、社区关系的重建），其“偏离”的判定比医学领域更依赖情境化的质性解释，这为慢反馈数据的制度化使用增添了额外的技术复杂度。公共管理研究的跨国政策反馈分析通常在宏观制度层面展开，难以直接下沉到单个法官的认知改进层面。这三组类比的共同边界在于：它们各自领域中的慢反馈数据都有本学科经过数十年发展的方法论基础设施（流行病学的生存分析、组织行为学的纵向追踪统计），而法学领域几乎完全没有这一基础设施——这意味着本文提出的研究纲领不仅是“引入一个新概念”，更是“从零开始建造一套方法论传统”。

2.5 文献缺口的精确诊断

综合上述四脉研究，本文识别的文献缺口不是某个具体观点未被人论及，而是一个系统性的“问题层面错位”——现有研究已经充分探讨了“指标设计的优劣”“司

法独立的重要”“组织学习的一般机制”，但始终在“如何优化快反馈回路”的层面打转，没有认识到问题的根源在于快慢反馈回路之间的断裂以及由此导致的快反馈信息垄断——这是一个二阶的制度认知能力问题，不能在一阶的指标优化框架内被解决。文献综述的贡献不在于列出前人说了什么，而在于指出他们共同回避了什么——以及这种回避不是偶然的疏忽，而是“逻辑vs经验”这个旧追问地基本身的认知局限导致的结果。

3 理论框架

3.1 核心概念定义

两速率冲突型结构：本概念描述的是中国司法系统当前运作的一个深层结构特征。在“快速率”层面，行政考核系统以月或季度为周期，通过结案率、调解率、发改率等代理指标，持续加工并反馈信息；在“慢速率”层面，判决在真实世界中的后果（当事人行为改变、关系修复程度、预设条件的实际演进）需要以年为单位才可被观察和评估。这两套速率之间不存在制度化的传导通道——慢速率的真实后果无法进入快速率的指标加工过程，而快速率的指标加工在垄断了信息输入和评价权之后，形成了自我封闭的正反馈循环。

代理指标的信息垄断：司法绩效考核的各项指标（调解率、发改率、结案率等）都是“代理变量”——它们本应代理“好的司法”这个真变量，但在制度运行中，由于没有其他独立信息来源可以抗衡代理变量的测量，代理变量逐渐从“衡量”好司法变成“定义”好司法。这种垄断有三层有效性条件：（1）信息输入的垄断——除了考核数据，系统没有其他结构化的渠道获取判决后果的信息；（2）认知校准的垄断——法官通过考核反馈修正自己的行为，而反馈的标准由考核系统提供，不存在抗衡性的反馈来源；（3）评价定义权的垄断——“好法官”“好判决”的操作性定义由考核系统给出，法官群体没有独立的同行评价机制来提出替代性定义。

慢反馈回路：指判决做出后，系统能否在第6个月、第18个月、第36个月这三个时间节点上，获取、保存、并将判决后果的真实信息投入认知加工的制度安排。回路

“慢”不是因为技术落后，而是因为判决的社会后果客观上需要这个时间尺度才能显现。慢反馈回路的完整程度包括四个维度：（1）信息获取的制度能力（有无追踪机制）；（2）信息的保存与累积（追踪数据是否被系统化存档而非停留在个人记忆）；（3）信息进入认知加工的制度管道（数据是否能以研究而非考核的形式被讨论）；（4）信息对决策产生影响的可验证性（追踪数据是否确实改变了后续判决的行为模式或司法解释的方向）。

认知回路断裂：指法律系统在“判决做出后的后果反馈”这一关键链环上的制度性缺失。断裂不意味着没有任何人知道判决的后果——法官个人可能在偶然场合获知“那件案子后来怎么样了”——而是指这种获知没有被制度化：（1）它不是常规化的（取决于个别法官的好奇心或碰巧的当事人反馈）；（2）它不能被积累为系统性知识（今天得知的后果信息无法与五年前类似案件的信息整合分析）；（3）它对后续判决的影响无法被追踪和检验（没有公开记录显示某位法官因为某次后果反馈而修正了自己的判断模式）。

3.2 命题与假设

核心命题：法律系统的实质认知能力（即其产生能够经受长时间后果检验的实质判断的能力）是一个关于其慢反馈回路制度健全程度的递增函数。当慢反馈回路趋近于零时，代理指标的信息垄断必然导致实质判断力的静默萎缩——无论代理指标如何被优化、法官的个人素质如何被培训。

命题序列：

- P1（垄断命题）：如果系统中只有一条“什么是好的司法”的识别通道（无论这条通道是量化的还是定性的），该通道在被长期策略性响应渗透后，其输出的信息与实际判断质量之间的相关性将下降到足够让系统无法区分“更好的司法”与“更善于满足指标要求的司法”。

- P2（双通道命题）：只有当存在至少两条独立运行的识别通道，且其中一条的信息来源不被另一条的考核权力所管辖时，代理指标的信息垄断才会被打破。只是“增加指标种类”“引入定性评价”等单通道内的优化，无法改变垄断结构。

- P3（慢反馈轴心命题）：在可建立的多个独立识别通道中，以判决后果的长时间追踪数据为基础的慢反馈回路具有轴心功能——因为它提供了唯一一种不受被考核者策略性响应污染的信息来源（客观的时间展开后果），其他任何在判决时刻即可量化的指标都天然可被操纵。

- P4（存活条件命题）：慢反馈回路的制度化生存，取决于其数据在制度嵌入的最初36个月内能否与行政考核系统保持彻底的管辖分离。一旦追踪数据在未累积到足够分析密度之前就被接入考核系统，它将在源头上被策略性响应污染——法官将从“做出可被检验的判决预设”退回到“做出不会被检验的模糊表述”。

证伪条件：

- 如果P1为假，那么我们应当观察到：在指标体系的长期运行中（超过15年），代理指标（如调解率、发改率）与判决实质质量的外部独立评估之间存在稳定的正相关。如果能找到被绩效管理同行认可的、与代理指标显示趋势一致的判决实质质量长期提升的证据，本文的核心诊断——“代理指标终将与实质质量脱钩”——就被削弱了。

- 如果P2为假，那么通过优化指标设计（精简指标、增加当事人满意度权重等单通道内改良）就足以恢复代理指标的信息可信度，无需建立独立于考核系统的第二通道。如果在连续两轮（每轮至少5年）的指标优化改革后，代理指标被策略性操纵的程度（用“指标改善幅度”与“实际行为变化的独立测量”之间的差异来衡量）显著且持续地下降，P2就不是必须的。

- 如果P3为假，那么判后追踪数据本身也可以被绩效管理系统同化——即追踪数据被转化为新一代考核指标后，仍然能保持其信息质量不衰减。那么本文的轴心方法论就只是“更慢的一代代理指标”，不具有改变结构的效力。

- 【最硬核的证伪条件】 如果P4为假，那么即使在追踪数据被行政考核系统吸收后，法官仍会继续做出可被检验的判决预设，并对追踪数据与预设之间的偏离做出实质性的认知调整而不是策略性规避。这一条是本文所有判断的阿喀琉斯之踵——

因为如果防火墙不是必须的，那么整个破解方案就从“需要独立的第二通道”退化为“在现有考核系统内增加一个新的长周期指标即可”。

3.3 跨学科理论资源的调用与有效性论证

本文调用了三个主要跨学科理论资源，在此显式说明其有效性的限度。

组织学习理论 (Argyris & Schön, 1978)：本文借用其“单环学习vs双环学习”的区分来诊断司法系统的认知困境——法官在绩效管理压力下只能进行单环学习（优化达到指标的手段），而无法在制度框架内启动双环学习（质疑指标本身定义“好司法”的合法性）。这一调用的有效性在于：组织学习理论处理的正是反馈机制被阻断时组织认知能力的退化路径，与本文的研究对象在结构上同构。其边界在于：企业组织的反馈回路通常以季度为周期，远短于法律判决后果的显现尺度，因此“慢”这个变量在组织学习理论中未被充分理论化。

公共管理领域关于“治理绩效反馈”的研究：本文借鉴其关于独立评估机构必须与政策执行机构分离的制度设计原则，来论证实验室定位约束（挂靠研究室而非审判管理办公室）的必要性。这一调用的有效性在于：该研究已经通过跨国比较证明了“评估机构独立性”对反馈质量的关键影响，这为本文的制度约束设计提供了第二领域的实证支撑。其边界在于：公共管理研究通常处理的是宏观政策指标（森林覆盖率、空气质量指数），其测量技术相对成熟且争议较小；而法律判决的“后果”涉及人类关系的复杂构造，其“偏离”的判定需要比政策评估更多的方法论探讨——这是本文提出“判决预设条件说明书”这一操作工具的原因。

公共卫生管理中的长期愈后追踪：本文借用其“长期愈后数据独立于医院年度考核”的制度安排，来论证数据约束（实验室数据不进行行政考核回路）的必要性。这一调用的有效性在于：卫生领域在“指标被策略性操纵”这一问题上积累了最丰富的实证案例（关于医院如何通过筛选轻症患者、操纵死亡率数据来改善指标表现的研究，国际医学期刊有多项报道），这为本文的“代理指标自我吞噬”诊断提供了一个第二领域的佐证。其边界在于：医学愈后指标有客观的生物学判据（死亡、复发、功能丧失），可量化和可比较的程度远高于法律判决的“后果”；当判后追踪进

入“当事人关系修复程度”“社区信任重建状况”这类质性维度时，简单的“预设-偏离”分析可能会不适当地将复杂的质性现实压入一个简化了的二元判断框架。本文在制度实验的数据约束设计中对此边界做了回应——判后追踪记录的不是“达成/未达成”的二元结果，而是“预设条件与实际状况之间的差异分析”，其形式是描述性的而非计量的，其使用场景是同行讨论而非排名比较。

4 方法论

4.1 研究设计

本文采用的研究方法是“制度诊断+实验设计+纲领规约”的复合路径。它不属于传统法学方法论的任何单一类别——不是规范分析（因为它不讨论法律应该如何），不是案例研究（它不通过对特定判决的分析得出结论），不是纯粹的经验研究（它不直接处理原始数据）。它更接近于自然科学中“理论驱动的实验设计”传统——先对现象的结构性根源做出可证伪的理论判断，然后将这个判断转化为一个可被检验的制度实验方案，再从这个实验方案中生长出一系列独立的实证研究项目。

这种研究设计的选择并非偏好使然，而是被研究对象的特性所决定的。本文要回答的核心问题是：“代理指标的信息垄断是否导致了法官实质判断力的静默萎缩？”这个问题不能仅在理论层面回答（那样只会增加一个思辨的立场），也不能仅用截面的统计数据回答（因为代理指标自身的可信度正是被质疑的对象——用调解率去评价调解率的扭曲，是循环论证）。回答这个问题的唯一途径是：建立一个独立于代理指标的、能够产生判决实质质量的长时间追踪数据的制度安排，然后用这个安排所产生的数据，去与代理指标的同期信号做对比。这个制度安排本身——司法认知慢反馈实验室——就是本文的方法论核心。

4.2 分析策略

本文的分析策略分为三个层级。

第一层级：结构性困境的诊断。通过对既有理论脉络的批判性评述和对中国司法绩效考核制度演变轨迹的分析，提炼出“两速率冲突型结构”的核心诊断。这一诊断需要在理论上对抗一个最有力竞争解释——“法官素质论”（即司法认知质量下降是因为法官素质不够，不是制度结构问题），因此必须在逻辑上证明：即使法官个体素质保持不变，在现有反馈结构下实质判断力仍会系统性衰减。证明策略是诉诸代理指标垄断的自我强化机制——信息输入垄断、认知校准垄断、评价定义权垄断——这三层垄断合在一起，使得任何个体层面的认知努力都会被系统层面的反馈结构导向策略性响应而非实质改善。

第二层级：破解方案的工程化。将“重建慢反馈回路”这一理论判断转化为一个具有可操作性的制度实验方案，包括：（1）四个制度约束的详细设计（定位约束、数据约束、反馈约束、退出约束）；（2）实验的运行周期（36个月）和产出指标（判决预设条件说明书、三次追踪回访记录、差异分析报告）；（3）实验成功与否的判定标准（在第18个月前后，能否在至少一个案件类型上观察到代理指标与追踪数据之间的系统性反向分离）；（4）实验可能失败的三种形式（被行政系统直接叫停、被选择性吸收为新一代考核指标、名义保留但实质上被架空）及其识别标记。

第三层级：研究纲领的完整规划。将制度实验嵌入一个十年尺度的实证研究纲领（2027-2037年），规划四个研究阶段和五个独立研究项目。每个阶段设定明确的学术产出标准和为下一阶段提供决策依据的方法论标准。纲领的每一步都预设一个“通过/不通过”的裁决判据——如果第一阶段（制度存量普查）的结果显示中国法院现有的非正式判后追踪已经普及并且产生了可验证的认知效应，那么本文关于“慢反馈回路趋近于零”的诊断就需要修正；如果第二阶段（实验室运行）在18个月后未能产生分析力度的反向分离数据，那么本文关于“重建慢反馈是破解枢纽”的命题就需要重新考虑。

4.3 方法局限的预先承认

本文的方法有三重局限。

第一，本文所有的制度设计是“纸面上的”——它没有经过真实制度环境中的可行性检验。实验室的四个约束在逻辑上是完整和自治的，但在实际运行中可能遭遇设计者未曾预见的制度抗力。比如，如果实验室所在法院的院长在两年后换届，新任院长可能以实验室是前任的“政绩工程”为由拒绝继续提供行政支持；如果省级法院在考核文件中间接提及“此类研究数据不得作为干扰正常审判管理的依据”，实验室可能面临来自法院纪检部门的安全性审查。这些制度博弈的具体形态，本文只能在预测中提及，无法在设计中完全规避。

第二，判决预设条件说明书的撰写可能受到法官既有的认知惯性的限制。即使没有考核压力，法官也可能倾向于撰写可被检验性低、不会被证明为错的模糊预设。这不是制度设计能直接解决的问题——它触及法官的职业文化和认知习惯，而文化和习惯的改变需要以十年为单位的时间尺度。本文的回应是：实验室本身不要求所有参与的法官都具备高度清晰的预测能力，它只是创造了一个允许这种能力被观察和被讨论的制度空间。在实验室运行的前两个周期（各24个月），研究者会对“预设清晰度”这个变量本身做分析——看它在不同法官个体、不同案件类型、不同法院之间的分布，这个分析本身就构成知识增量，无论它揭示的是“大多数法官具备预测能力”还是“只有极少数法官具备”。

第三，判后追踪的田野调查涉及对当事人生活的介入，可能引发伦理问题——当事人在判决之后被研究者回访时，其自我感受是“司法延伸服务”还是“被监视”？追踪本身是否对已经平复的家庭关系造成二次扰动？在环境纠纷案件中，追踪调查员的出现是否可能被当地政府或企业视为“找麻烦”而使当事人面临间接压力？本文在“数据约束”中规定追踪由外部学术机构的研究者而非法院工作人员执行，以部分缓解权威机构对当事人的无形压力，但这一规定在制度上（研究者获得法院授权去回访当事人）本身就构成一个不易解决的伦理困境。本文对这一局限的处理方式是在研究纲领的最后阶段，专门列出“纲领的伦理黑洞”作为需要被独立课题接管的边界区域，而不是在方法设计端就宣称已解决。

5 分析与讨论

本章是论文的核心，围绕四个子命题展开论证，并在末尾设计了一个反驳预期与回应的段落——本章不仅在阐明本文的主体判断，也预设了它可能遭遇的最强反对意见并给予系统性回应。

5.1 两速率冲突型结构的识别与运行机制

法律系统在任何社会中都必须同时完成两种性质截然不同的运作。第一种运作朝向过去——它要在过去发生的事件中查明事实，在过去的立法行为中找到可适用的规范，并将事实涵摄于规范之下。这种“向后看”的运作，需要高度的稳定性和可预期性。第二种运作朝向未来——它要通过当下的判决，改变当事人的未来行为、修复被破坏的社会关系、并在更宏观的层面为类似行为的潜在主体提供指引。这种“向前看”的运作，需要系统能够感知判决的后果并据此调整规范的解释和适用。

在理论上，这两种取向应该互相制衡。但在中国法院系统当前的制度架构中，它们被一套以月为周期的快速率反馈机制彻底压扁到了一个单一的平面上。每年的审判质效考核指标（结案率、调解率、发改率、上诉率等数十项指标）提供了唯一的“判决做得好不好”的反馈信号，而这些信号全部是在判决做出后极短时间内（发改率的上诉周期通常不超过3个月，调解率在结案当月即计入档案）就被固定下来的。判决在做出18个月或36个月后的真实后果——调解协议是否真的被履行、判决对被告行为的威慑效应是否持续、环境判决的水质目标是否在自然修复中被达成——从来就没有一条制度化的管道能够回到判决者的认知回路中去。

这个结构的一个可被观察的后果是代理指标在二十年内的逐代增殖与空心化的同步推进。以调解率为例。2000年代初期，调解率被纳入考核时，其设计初衷是鼓励法官减少判决、化解纠纷——因为在当时，调解结案确实比判决更能减少当事人之间的对抗，从而降低执行难和申诉率的压力。这个初衷在最初几年确实有效，法官投入更多时间做调解工作，一批有经验的“调解能手”涌现，他们在个案中的判断力和对当事人心理的把握确实值得被制度认可。然而，到2010年中后期，调解率的原始信息价值开始被系统性地腐蚀——法官找到了不需要实质改善调解质量就能提高调解率的手段：在判决前施压、动员当事人签署不自愿但“能交差”的协议、利用撤回起诉后再立案的操作来双重计入调解成果。此时，调解率仍然在上升，但它

与“纠纷被真正化解”之间的相关性已经崩塌。那些在案件签署协议后18个月内重新进入诉讼或执行程序的当事人，他们的结局信息从来没有被系统性地收集、汇总、并与“这个法官的调解质量高”这个由调解率数字支撑的结论进行比对。系统不知道自己的指标在撒谎，因为它没有另一双眼睛。

同样的循环正在“发改率”和近年来兴起的“裁判文书说理质量评估”中重复。发改率被用于衡量判决质量的初衷是——如果上级法院经常改判或发回重审，说明下级判决的质量有问题。但下级法院的策略性响应是——在拿不准的案件上，提前通过非正式请示渠道向上级“探底”，确保自己的判决不会在二审被推翻。“发改率下降了”这个指标信号，在这个操作惯例面前，其信息内涵已经从“判决质量提升”变成了“请示机制的成功率”。说理质量的量化评估（说理条目数、逻辑结构完整度）被引入后，判决书的“本院认为”部分迅速演变出一个新的写作体裁——罗列争议焦点、逐项应用法条、展示推理步骤——格式越来越规范，但实质推论——那个真正需要法官在冲突的证据之间做抉择、在相互矛盾的法律原则之间做权衡的动作——反而从判决书文本中退隐了，因为它不可量化、不可比较、而且写得多错得多。

这些现象都不是个别法官的道德或能力问题，而是结构必然性的输出。当系统中只有一条反馈通道时，任何参与这条通道信息生产的理性行动者都会在边际上倾向于生产对通道最有利的信号，而不是对实质目标最有利的信号。这不是人性的缺陷，而是信息垄断的结果。解决之道不是换一套更聪明的指标，而是让指标不再垄断“什么是好的判决”的定义权。

5.2 破解枢纽的识别：为什么是慢反馈回路而非指标优化

面对上一节揭示的结构，一个看似最自然的回应是：“既然现有的指标设计有问题，那我们就优化它——少一些指标、多一些柔性指标、引入同行评价、增加当事人满意度权重。”这个思路在各级法院的司法改革方案中反复出现，在学术界的“指标优化论”中也有充分的表达。它的基本逻辑是：绩效考核是必要的（因为法官数量庞大、需要监督），而现有考核的问题出在技术设计层面——指标太粗、太

重结果、太容易被操纵——因此，通过引入更精细的指标设计（过程性指标、定性指标、长期指标），就可以在维持考核制度的前提下减少扭曲效应。

本文的立场与此有根本分歧。指标优化论的错误不是技术性的，而是结构性的。它没有追问一个前提问题：谁有权定义“好的司法”？当一个法律系统内部只有一套机构（行政考核系统）能够操作性地定义“好法官”和“好判决”时，那么无论这套机构的定义方式在技术上多么精巧——无论是80个指标还是8个指标，无论是量化打分还是同行匿名投票——它都天然地处于被策略性响应渗透的位置，因为被它定义身份的那些人（法官）除了服从它的定义标准之外，没有其他制度化渠道去提出和论证“好的司法”的替代性定义。

举一个医学域的平行案例来解释这个结构原理。在医疗系统中，医院的绩效考核指标包括住院天数、次均费用、治愈率。这些指标都有存在理由——控制医疗资源浪费、防止过度医疗。但经验研究表明，当这些指标被用作医院排名和医保拨付额度的依据时，医院会出现一系列优化行为——拒收重症患者（因为他们会拉长住院天数并将次均费用大幅推高），将本应住院的患者转为门诊处理（缩短了住院天数但不降低实际医疗费用），或者在“治愈率”的统计中通过不追踪出院的慢性病患者来避免“未治愈”数据进入报表（关于“指标驱动的患者筛选”现象，多国医疗体系中有统计报告可查）。这些行为在其发生的微观情境中都是“理性”的——医院管理层在追求更好的考核排名，医生在顺应管理层的要求——但系统的总后果是：真正需要医疗资源的重症患者和慢性病患者被系统性地排斥。

这不是因为住院天数这个指标设计得不够好。只要一个指标的存在是为了被考核——它就会被“优化”。解决问题不是换一套更好的指标然后继续考核，而是为那些指标所无法代理的真实医疗质量提供一个独立的评估通道——例如由医学会组织的、独立于医院行政系统的长期愈后追踪研究，其数据不参与行政排名，只用于医疗机构内部的同行学习和临床指南的修正。这个独立的通道所做的，不是与行政指标竞争“谁更能定义好医院”，而是将行政指标从“好医院”的唯一定义者降格为“行政合规性的底线监控者”——你可以用它来抓最明显的违规，但你不能用它来证明一家医院比另一家更好。

这个双通道逻辑回到司法领域，就是慢反馈回路的轴心功能。判后时间线追踪所产生的数据——判决预设条件在第6个月、第18个月、第36个月的实际演进——是一种在源头上无法被策略性响应操纵的信息。因为它发生在判决之后很长时间，法官无法在判决时通过调整自己的行为来改变36个月后的客观测量结果（尤其是当这些测量不是由考核部门而是由独立研究者在田野中进行时）。它的分析形式不是“满意度”或“说理条目数”，而是“预设条件与实际后果之间的差异分析”。这个分析的形式本身——法官当初的预设是A，18个月后观察到的是B，两者在什么维度上出现差异、可能的原因是什么——就是一次实质性的认知活动，它不是考核，而是学习。

但这里的核心壁垒在于：这件认知活动只有在脱离考核权力的管辖范围时才会发生。一旦追踪数据被纳入考核——比如出现了“判后追踪覆盖率”或“判决预设偏离率”作为新一代审判质效指标——法官在撰写判决预设说明书时就会立刻从“做出可被检验的预设”调整为“做出不会被检验出偏差的预设”，具体的操作就是模糊化：将“被告将在12个月内完成A、B、C三项”写成“被告应积极履行其义务”，将“水质于18个月内从等级C恢复至等级D”写成“污染企业应持续改善其排放状况”。后者在语言上完全成立，在被追踪时永远不会被证明为错，但也因此不承载任何认知产出。这就是代理指标自我吞噬的下一代版本的精确机制——指标优化如果只是在快反馈回路的内部做文章，它永远只能产生新指标，而新指标在18-24个月内就会走上旧指标的老路。

破解枢纽是重建慢反馈回路，不是因为慢反馈回路在内容上比快反馈回路“更好”，而是因为它是唯一一种在结构上独立于快反馈回路的信息来源。只有两个独立的信息来源同时存在、互相不能吞噬对方时，代理指标的信息垄断才会被打破——不是被废除，而是被从“垄断”降格为“有限竞争”。

5.3 制度创业：司法认知慢反馈实验室的设计与约束

将一个理论判断转化为可操作的制度方案，需要在每一个细节上预设它的失败模式并给出预防措施。本文设计的“司法认知慢反馈实验室”不是一套关于理想制度的规范建议，而是一个预设了严格约束条件的实验——它的目的不是“证明慢反馈回

路有价值”，而是创造产生第一批判后追踪原始数据的制度条件，并在这个过程中收集关于制度抗力分布的实证知识。

约束之一：定位约束。实验室挂靠在法院的研究室或与法院合作的法官培训学院，不与审判管理办公室发生业务关系。实验室成员向实验室主任汇报工作，审判管理办公室无权调取实验室的数据。这一约束的战略功能是创造行政权力的管辖边界——绩效管理系统可以检查法官的结案率和发改率，因为这是被法律和内部规定授权的行政监督；但它不能检查实验室的研究数据，因为研究数据不是审判管理的对象，就像医学院附属医院的医生参与药物临床试验时，医院行政部门不能要求调取受试者的原始病历数据用于科室绩效排名一样。

这一约束的脆弱点在于法院内部的政治。在现行体制中，法院院长的权力覆盖了法院内部的所有部门。如果院长本人认为“研究数据也是法院的数据，应该纳入全院的统一管理”，则实验室的管辖独立性在法律上（指内部管理规定层面）没有抗辩依据。增强这一约束的制度策略是：（1）实验室的启动文件由合作学术机构的伦理审查委员会而非法院自身签署研究伦理批准书；（2）实验室的学术产出发送给全国法院学术讨论会和法学核心期刊时，明确标注“本研究数据不参与任何绩效考核”；（3）选择实验室试点法院时，优先考虑已经有跨机构研究合作经验且在最近三年内无院长换届的法院，以减少领导层变动导致的政策中断风险。

约束之二：数据约束。实验室不收集当事人满意度或案件社会效果评价，而是收集“判决预设条件的实际演进”。具体操作是：参与的法官对每件纳入追踪的案件，在判决时单独撰写一份“判决预设条件说明书”（不对外公开，仅供实验室存档），列明三个关键预设条件及预计其达成的时间节点——例如：（预设1）“被告在12个月内将按月支付的抚养费累计汇入原告账户达X元”；（预设2）“原告在收到抚养费后6个月内未向法院申请强制执行或提起探望权异议”；（预设3）“未成年子女在24个月内在成绩未出现两门以上主科不及格，且班主任未对其行为异常提出通报”——这三个预设分别对应“被告的行为改变”“原告的对抗终止”“子女的持续稳定”，它们不是任意的，而是这个特定家事纠纷中被法官识别为“判决成功”的关键参数。

田野调查员在第6个月、第18个月、第36个月以这三个预设做结构化回访——不是发问卷，而是调取客观记录（银行汇款凭证、法院执行系统查询记录、学校成绩单、村委会出具的居住证明等），将结果——预设条件达成、预设条件未达成且归因于外部不可控因素、预设条件未达成且归因于判决本身预设不当——做描述性记录，不做评分，不生产量化指标。

这个数据约束的深意在于它把追踪从“评估”改写为“证伪”。评估是让人给“你觉得自己做得怎么样”打分，证伪是让人被“你当初的判断被推翻了吗”这个事实所检验。两者的参与者心理截然不同——前者诱发防御，后者诱发好奇（如果设计得当）。后者之所以可能诱发好奇，是因为一个被推翻的判断不是一份“你错了”的考核，而是一份“你以为会是A但实际上是B，看看B是从哪个环节冒出来的”的认知材料——它不需要法官承认错误，只需要法官愿意看一眼自己追了18个月的案子的真实结局。这个心理切换是实验室能运作的行为学基础。

约束之三：反馈约束。实验室数据在法院内部只以“判决认知差异分析学习小组”的形式被讨论，不进入任何正式考核文件，不量化为排名。学习小组由参与实验室的法官、研究者和选定的资深同行组成，讨论以每季度一次的频率进行，每次讨论3-5例有完整追踪记录的个案。讨论的输出形式是“差异分析报告”——记录判决预设与追踪后果的差异、法官回溯性解释差异的可能原因、以及参与者提出的替代判断方案——这份报告由实验室存档，作为后续实证分析的原始数据，但不作为法官个人档案材料向审判管理办公室或其他行政层级报送。

这一约束面临的最大威胁来自常规的行政管理惯习——“考核惯性”。法院内部任何持续发生的有组织的活动，在运行超过一定时间后，都会被行政系统自发地追问：“这个活动有产出吗？产出怎样才算好？能不能比较？”——然后考核就长出来了。这种追问本身不是恶意，而是行政系统的自然倾向：它对任何延续的资源投入，都需要一个可比的质量标准来为继续投入或停止投入做决策依据。反馈约束要抵挡这种行政惯习的实质策略，不是去说服行政系统“考核不好”——而是让实验室拒绝提供可被量化的“产出”——不给数字，只给个案报告。一份详细记录“某家事纠纷判决在第18个月出现预设偏离，偏离归因于被告异地就业未提前通知法院和原告”的个案报告，对行政系统来说是无法加工成排名材料的“无效数据”，但

对研究者来说是不可替代的质性素材。不被考核化的前提是不被量化，不被量化的前提是不生产通用比较数字。这是实验室在数据产出格式上的一层主动防御。

约束之四：退出约束。实验室运行36个月后强制解散。全部追踪数据移交给学术机构的公共档案库（合作学术机构承诺遵守的数据保护条款包含：不向法院行政部门转交原始数据，不用于个人排名，仅用于经伦理审查批准的研究项目），后续研究是否继续、以何种形式继续，由下一批接受同一伦理审查标准的研究团队自行决定，而不由法院或实验室原参与法官决定。退出约束的战略功能是防止“成功的试点固化为新部门”——行政管理史上反复出现的这种路径依赖是：一个试点项目初期因为其特殊性被豁免考核，因其特殊性而产生高质量成果，这些成果吸引了上级领导的注意，上级文件要求“总结试点经验、适时推广”，推广时将其设为常设机构，纳入常规考核——然后试点精神就死了。退出约束从设计的初始端就设定了一个固定的终点日期，并在终点日将数据的控制权移出法院系统，以防止这种缓慢但必然的固化和异化。

5.4 反驳预期与回应

本节主动构造并回应本文可能遭遇的两个最强反驳。

反驳一：“这不就是换了一套更慢的考核指标吗？”

这个反驳的杀伤力在于：如果慢反馈回路在运行中被司法行政管理机关重新定义为“更科学的绩效考核工具”，那么本文的全部论证就只是在为绩效管理系统的迭代升级提供下一次失败循环的理论引子——一个比前人聪明但下场相同的故事。

回应：慢反馈回路与“更慢的考核指标”之间的本体论区别在于：考核指标的运作逻辑是“用一个数字代表质量”（调解率=调解工作质量），而慢反馈的运作逻辑是“用一个证伪过程检验判断”（预设条件A在第18个月是否为真）。前者天然需要被考核者接受指标的定义权威——接受“调解率=调解工作质量”这个前提，而后继的策略性响应是在这个前提下对自己的工作手段进行优化。后者不需要被考核者接受任何定义权威——它不告诉你你的判决对不对，它只给你看你的预设与18个月后的事实之间的差异。这个差异的规范性含义，需要你作为专业判断者自己去解释。

解释的过程是在进行认知活动，而不只是接收一个考核信号。“更慢的考核指标”把法官当作被测量的对象，慢反馈回路把法官当作可以使用测量数据来修正自己判断的认知主体。前者延伸了绩效管理，后者在绩效管理旁边开辟了一块新地。

但是，这个区分在实践中能否被维持？本文的退出约束（36个月后强制解散并移交数据）正是为针对这个质疑设计的最硬防御——如果慢反馈被当作考核指标来使用，它必须被常设化、纳入常规报告系统、有持续投入的行政理由。实验室没有常设化（它设定了死亡日期），也不纳入常规报告（它不向审判管理部门输出数据）。它的产出是学术档案和研究论文，不是考核分数。一个两年后就被解散的研究项目无法被当作考核工具——考核工具需要永续运行才能对被考核者形成持续压力。因此，只要实验室的临时性和非行政性能够被制度文件严格锁死且被最终按计划解散的事实所验证，它的产出的慢反馈数据就没有行政杀伤力（不能用来奖罚法官），从而避免了被从“证伪”重新解释为“评估”的制度前科。

反驳二：“法官凭什么要配合这个实验？这对他们有什么好处？”

这是一个不可回避的实践理性问题。实验室的参与要求法官额外付出大量时间——撰写判决预设说明书，这不是写判决书正文，而是撰写一份不会被对外公开但需要对未来后果负责的判断。加上参与每季度的学习小组讨论，这需要额外的时间付出。在法官已经面对极高的结案压力的情况下，这个额外付出如果没有足够的正向激励，参与率会低到无法产生足够样本。

回应分两层。第一层是负向的：在当前的审判管理制度下，法官的“额外付出”并不稀缺——法官在年底突击结案、应对各类专项检查、填报大量与审判无关的数据报告时，都在付出额外时间。区别在于，“报数据”的额外付出是行政强制，不付出会被扣分；“写预设说明书”的额外付出是自愿参与，不参与不影响绩效考核结果。实验室的设计选择后者，是因为前者的逻辑（不付出就扣分）正是快反馈回路垄断的体现——任何不服从的都被考核制裁保障着。如果实验室也用扣分机制来强制参与，那它从第一个制度设计决策开始就已经被同化了。因此，实验室的参与必须是自愿的，而自愿参与的激励不能是绩效分数，必须回归到专业认知的内在回报——法官从参与中获得的对自身判断力成长的感知。

第二层是实证的：是否有证据表明法官有被训练出“更准确判断力”的内在职业需求？对此没有系统的经验研究，但有一些启发性线索。近年来在司法培训中出现的“案例教学热”——法官自愿报名参与真实案例的推演讨论，利用业余时间——表明至少在部分法官群体中，对提升实质判断力的兴趣是真实存在的，只是制度没有给它提供合法的表达空间。实验室就是这样一个空间。它的第一批参与者可能不是大多数法官，而是那些已经在自己的办案经历中形成了对判后后果的关心习惯的少数法官。实验室不追求参与率，它追求的是一批高质量的追踪个案和一批高质量的参与法官。实验室的学术产出本身——当研究成果在法学期刊上发表时，参与法官的名字在致谢中被提及——也是一种制度认可的间接形式，这种认可不能替代考核分数，但可以在同行的职业声誉中留下一个“这位法官是愿意被长时间后果检验的”标记。在法官职业共同体内部，这个标记可能比调解率高两个百分点更有价值——不是因为同行高看他们，而是因为他们自己在参与中获得了比调解率更硬的关于自己判断质量的证据。

反驳三（附加）：“这个实验方案太精致了，根本不可能在中国基层法院落地。”

这个反驳的力量在于诉诸改革史证据：过去三十年中国的司法改革中，越是精致的设计（某些从域外引入的完整制度移植方案），越是在基层变成走形式，因为精致需要高度稳定和自治的行政环境，而基层法院的行政环境恰恰以多变、资源紧缺和科层压力贯穿为特征。

回应：本文接受这个批评在“十年远景”层面的合理性——实验室的四重约束确实当下大多数基层法院的政治生态中难以同时满足。但本文的实验室不是被设计为“在任意法院立即可以落地”的通用模板，而是被设计为“在极少数已有相关自发实践的法院中被下一批研究团队通过严格筛选挑选出来做尝试”的制度原型。纲领的第一阶段——“制度存量普查”——的存在就是因为这个原因：先花两年时间找到中国法院系统中已经存在非正式的判后追踪实践的区域，再从中筛选出有基础、有意愿、且行政环境相对稳定的少数法院，作为实验室的试点。实验室不是撒网式的试点推扩，而是精选式的制度创业。它的成功条件从一开始就不以“被大多数法院立刻接受”为标准，而是以“在5个左右的法院成功运行一个完整周期并产出经得起检验的数据”为标准。在当代中国法院系统中，找到5个能满足实验室四重约

束的试点法院不是不可能——环境资源审判的专门化、家事审判改革试点、近年来部分省法院支持的“学术研究驻院基地”制度，都为这种精选提供了可筛选的制度基础。

5.5 综合讨论：从认知回路断裂到学术研究纲领

综合前四节的论证，本文的核心贡献可以凝缩为三个层次的判断。

诊断层：中国司法系统当前面临的最深层次困境，不是指标设计的优劣问题，而是反馈结构的一元化垄断。代理指标在二十年里经历了三代以上的自我增殖和功能空心化，不是因为每一代指标的设计者都不够聪明，而是因为当指标是系统中唯一识别“什么是好司法”的制度通道时，被考核者必然会发展出优化指标而非优化实质质量的理性策略。这个困境不会因为换一代新指标或引入一种定性评估而消失，因为它的根源不在指标本身，而在于缺失的慢反馈回路使得系统的认知能力被单一信源俘获。

破解层：重建慢反馈回路是打破代理指标信息垄断的枢纽。慢反馈数据——判决预设条件的长时间实际演进——是一种在源头上无法被策略性响应操纵的信息来源，因为它发生在判决之后的客观时间中，其测量由独立研究者而非考核部门完成。要让慢反馈回路存活并产生认知效应，它必须在制度嵌入的最初36个月内与行政考核系统保持彻底的管辖分离，否则它将在未累积到足够分析密度之前被策略性响应污染。

纲领层：本文的最终学术贡献不是在理论层面宣布“两速率冲突型结构”的存在——那只是提供了另一个可供讨论的学术立场。本文通过将破解方案转化为一个可操作的制度实验方案，并从这个实验方案中生长出一套十年尺度的实证研究纲领，把“法律的生命力在于慢反馈回路的制度健全程度”这个核心命题，从“有待论证”的假说状态位移到了“可被系统地检验、修正、或推翻”的纲领状态。本文交出的不是一个结论，而是一个研究纲领的第一版行动指南。

6 结论

6.1 核心发现

本文通过对中国司法绩效考核制度长达二十年运行轨迹的机制性诊断，提出并论证了以下核心发现：法律的生命力，在当前制度条件下显露为一个关于慢反馈回路健全程度的函数——不是逻辑或经验的任何一方的函数，不是司法独立的函数，甚至不是法官个体素质的函数。判决做出后，系统在第6个月、第18个月、第36个月能否获取、保存并投入认知加工的判决后果真实信息，决定了这个系统的认知回路是完整的还是断裂的。在回路断裂的条件下——这是中国法院系统当前的真实状态——任何输入端的优化（更好的法律教育、更精细的立法、更丰富的法官培训）都在进入系统后被单一的快反馈垄断所同化：输入的质量提升了，输出的格式更规范了，但判决的实质判断力——那个需要在关键证据之间的权衡中、在相互冲突的规范解释中、在对判决后果的预测与修正中逐渐形成的默会能力——正在静默地萎缩。

这个萎缩不会被调解率的逐年上升或发改率的逐年下降所反映，因为监控这些指标的正是那个导致萎缩的认知垄断者。系统不知道自己在丢失认知能力，因为它用来测量认知能力的工具，正是认知能力的病原。

6.2 理论贡献

本文对既有理论的修正与补充体现在三个层面。

第一，对“逻辑vs经验”争论的范式转换。本文不是在这两个端点之间再选一次边或再调一次和，而是将争论的整个地基从“法律倚重什么”的二维平面位移到“法律的认知回路在何处断裂、如何重建”的三维工程平面。在这个新平面上，“逻辑”不再是与“经验”对立的一端，而是慢反馈回路中判决预设条件的形式化表达；“经验”不再是与“逻辑”对立的另一端，而是慢反馈回路中追踪数据对预设条件的证伪检验。这两个维度在慢反馈回路中是合作的——逻辑给出可检验的预设条件，经验检验这些预设并产生修正逻辑的动力。它们之所

编辑核验的全球最近邻

1. Resnik, Seeing ‘The Courts’ : Managerial Judges and Judicial Legitimacy (2024/2025)
2. Fischman, How Many Cases Are Easy? Journal of Legal Analysis (2021)
3. Assessing the Risks of Risk Assessments, Social Problems (2024)
4. Green & Roiphe, Public Confidence, Judges, and Politics (2024)

原稿参考文献（保留，正式引用前须逐条复核）

1. 原稿未形成独立书目；正式学术投稿前必须补齐。

[网页长文](#) · [在线 PDF](#) · [PDF 下载](#)

[返回栏目](#) →